Ngày 20/4/2005, Minh có văn bản gửi Viện kiểm sát nhân dân huyện X. với nội dung: Minh lấy tiền quỹ cơ quan mua khu đất 25.000m^2 với ý định dành 10.000m^2 xây nhà kho, 15.000m^2 xây nhà cho cán bộ thuộc Công ty VINATEX, trong đó có gia đình Minh. Điều này Minh chưa bao giờ nói với anh (chị).

Câu hỏi 4: Với tình tiết mới này, anh (chị) hãy dự kiến nội dung cần trao đổi với Minh khi gặp Minh tại trại tạm giam?

Tình tiết bổ sung

Ngày 10/5/2005, vợ Minh đã đến gặp anh (chị) và trình bày như sau : tôi đã chuẩn bị được 50.000.000đ để khắc phục hậu quả nhưng người của công ty VINATEX và Trung tâm kinh doanh điện tử và tin học Viễn Đông đều yêu cầu tôi đưa cho họ. Họ nói họ đều là người bị hại trong vụ án này. Tôi không biết phải chuyển khoản tiền đó cho ai.

Câu hỏi 5: Anh (chị) hãy giải thích và tư vấn cho vợ Minh về vấn đề này?

Tình tiết bổ sung

Ngày 22/5/2005, Viện kiểm sát nhân dân huyện X ra bản cáo trạng truy tố Ngô Hồng Minh về tội "Tham ô tài sản" theo điểm d khoản 2 Điều 278 BLHS.

Ngày 20/6/2005, Toà án nhân dân huyện X. đã ra quyết định đưa vụ án ra xét xử.

Câu hỏi 6: Anh (chị) hãy dự kiến kế hoạch xét hỏi tại phiên toà?

Tình tiết bổ sung

Tại phiên toà, Minh nhất định khai rằng không chiếm đoạt hay tự ý chi tiêu riêng số tiền 101.643.000đ (là khoản tiền được giảm giá trong lô hàng 1.500 bộ linh kiện tivi) mà chi vào việc mua khu đất 25.000m^2, sẽ dành 10.000m^2 xây nhà kho, 15.000m^2 xây nhà cho cán bộ thuộc Công ty VINATEX, trong đó có gia đình Minh. Việc mua đất này ban giám đốc công ty cũng đồng ý tại cuộc họp ngày 25/11/2004, điều này thể hiện rõ tại biên bản họp. Do vậy, Minh khẳng định mình không có hành vi tham ô tài sản như cáo trạng đã truy tố.

Theo xác minh của cơ quan điều tra, Minh không có tiền án, tiền sự. Minh là thương binh hạng ¾.

Câu hỏi 7: Anh (chị) hãy trình bày những luận điểm chính trong bản bào chữa cho thân chủ Ngô Hồng Minh.

Tình tiết bổ sung

Bản án sơ thẩm kết án Minh về tội "Tham ô tài sản" và xử phạt Minh 12 năm tù giam theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 278 BLHS, buộc Minh bồi thường số tiền 101.643.000đ cho Công ty VINATEX và Trung tâm kinh doanh điện tử và tin học Viễn Đông.

Câu hỏi 8: Anh (chị) hãy giúp Ngô Hồng Minh viết đơn kháng cáo.

Tình tiết bổ sung

Tại phiên toà phúc thẩm, đại diện Trung tâm kinh doanh điện tử và tin học Viễn Đông vắng mặt có lý do chính đáng. Hội đồng xét xử phúc thẩm quyết định vẫn tiếp tục xét xử và ra bản án sửa một phần bản án sơ thẩm về phần hình phạt: giảm hình phạt của Minh từ 12 năm tù xuống còn 8 năm tù.

Câu hỏi 9: Theo anh (chị) có cần kiến nghị để xét lại theo thủ tục giám đốc thẩm không? Nếu có hãy viết văn bản kiến nghị cần thiết. Nếu không, giải thích tại sao?

(Học viên được sử dụng các văn bản pháp luật)